

刑法
No.363

共通問題 R1-8

(配点: 3)

月 日

月 日

放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある雨戸は、「建造物」の一部に当たる。
2. 「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいい、目的物への直接的な点火行為に限られず、媒介物への点火行為であっても、その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものである場合、「放火」に当たる。
3. 「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われた状態をいい、不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合、「焼損」に当たる。
4. 建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は、現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
5. 現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが、「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。

No363

放火罪

正答率

共通R 1-8

正解

3、5 (順不同)

80%

1 正しい

前段について。大判大 13.5.31 は、「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物で、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいうとしている。よって、本記述前段は正しい。後段について。最判昭 25.12.14 は、「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更にこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とする」としている。よって、毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある雨戸は、「建造物」の一部に当たる。よって、本記述後段も正しい。したがって、本記述は正しい。

2 正しい

放火とは、目的物の焼損を惹起させる行為であり、焼損が生じるべき目的物である現住建造物等に点火することを通常意味するが、媒介物に点火してその燃焼作用の継続によって目的物に延焼し得る場合には、媒介物への点火も含む（大判大 3.10.13）。したがって、本記述は正しい。

3 誤っている

前段について。「焼損」の意義について、判例は独立燃焼説を採っている（大判明 43.3.4、大判大 7.3.15、最判昭 23.11.2 など）。これは、火が媒介物を離れ、目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態を「焼損」と解するものである。よって、本記述前段は誤っている。後段について。「焼損」の意義を独立燃焼説により解すると、不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合、未だ火が媒介物を離れ、目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態であるとはいえないので、「焼損」に当たらない。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

4 正しい

最決平 15.4.14（百選Ⅱ85 事件）は、「同法〔注：刑法〕110 条 1 項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法 108 条〔注：現住建造物等放火罪〕及び 109 条 1 項〔注：他人所有非現住建造物等放火罪〕に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる」としている。

5 誤っている

最判昭 32.6.21 は、「現に人が住居に使用し」の「人」と「現に人がいる」の「人」を特に区別することなく、「刑法 108 条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する」としている。よって、現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれない。

以上により、誤っている記述は 3 と 5 であり、したがって、正解は肢 3 と肢 5（順不同）となる。